

1027843-45.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Luciana Novakoski Ferreira Alves de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 22ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 29/12/2022

... a indenização seria devida, em caso de furto, caso o bem não fosse localizado até a data de pagamento da indenização do sinistro (fl. 177 - cláusula 1.2.1).

Tendo o bem sido recuperado anteriormente ao pagamento da indenização, caberia, em tese, somente a cobertura pelos danos advindos do furto ocorrido, desde que esses danos superassem o montante de 75% do limite máximo de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

22ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº 9º andar - sala 915, São Paulo-SP - cep 01501-900

1027843-45.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1027843-45.2022.8.26.0100

Classe - Assunto:

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Felipe Freitas Ribeiro e outro

Requerido:

Suhai Seguradora S/A e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Novakoski Ferreira Alves de Oliveira

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por FELIPE FREITAS RIBEIRO e RODRIGO FREITAS RIBEIRO em face de SUHAI SEGURADORA S/A e ITAPURA CORRETORA DE SEGUROS LTDA-ME.

Alegam, em síntese, que o coautor Rodrigo firmou, por intermédio da corré Itapura, na qualidade de corretora, contrato de seguro com a Suhai, em relação ao veículo descrito nos autos, para uso de seu irmão, Felipe. Apontam que, no dia 04/12/2021, houve o furto da motocicleta, posteriormente recuperada, que estava em uso por Felipe, razão pela qual entraram imediatamente em contato com as rés para noticiar a ocorrência do sinistro, mas a seguradora se negou a efetuar o pagamento da indenização do veículo. Requerem a aplicação do sistema consumerista, aduzindo ter havido, ainda, a violação ao princípio da informação. Pleiteiam, nesse sentido, a anulação das cláusulas 2ª e 5ª do contrato de seguro, e a condenação das rés ao pagamento de indenização no valor de R\$ 9.761,00, equivalente a uma nova moto, ou à reparação da moto, no valor de R\$ 10.440,00, e ao pagamento de indenização por danos morais de R\$ 10.000,00. Juntam documentos (fls. 01/85).

Devidamente citada (fl. 101), a corré Suhai apresenta contestação, às fls. 103/125. Argui, preliminarmente, ilegitimidade ativa de Felipe. No mérito, disserta sobre a não inversão do ônus da prova e sobre a ausência de cobertura, de forma a

justificar a negativa de pagamento da indenização securitária. Aponta, ainda, que constatou que algumas das avarias da motocicleta decorriam do uso regular dela, e não do furto, não estando cobertas pela apólice. Impugna a ocorrência de danos morais e, subsidiariamente, o valor requerido pelos autores. Alega, por fim, que o contratante Rodrigo não indicou seu irmão Felipe como condutor principal, à época da contratação, pugnando pela aplicação de multa por litigância de má-fé. Junta documentos (fls. 126/225).

Sobrevém réplica (fls. 229/266).

Nova manifestação da ré Suhai, às fls. 267/270.

A outra ré, Itapura Corretora de Seguros Ltda-ME, é citada (fl. 102), mas deixa transcorrer o prazo para apresentação de contestação.

Instadas a especificarem provas, as partes manifestam desinteresse na dilação probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A lide comporta o julgamento antecipado, nos moldes preconizados pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há a necessidade de produção de provas em audiência de instrução e julgamento, além das constantes nos autos. Inicialmente, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade do coautor Felipe. Embora veículo objeto do furto descrito esteja em nome do outro autor, seu irmão, consoante se extrai do documento de fl. 81, há legitimidade do outro coautor em postular a indenização por danos morais, pois, segundo o alegado na inicial, o veículo era por ele utilizado, de modo que ficava também responsável pela guarda e pela conservação do bem, apresentando-se, assim, como outra vítima do evento. No mérito, o pedido é improcedente.

Há entre as partes evidente relação de consumo, a teor do previsto nos artigos 2º, 3º e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, de forma que as rés respondem objetivamente por falha na prestação de seus serviços, salvo se comprovarem culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, porque os beneficiários do seguro são destinatários finais dos bens comercializados pela ré no exercício de sua atividade empresarial.

Cinge-se a controvérsia sobre a existência de responsabilidade das rés em efetuar o reembolso advindo dos danos incidentes sobre a motocicleta de propriedade de um autores, furtada, e posteriormente, recuperada (fls. 31/34).

Em que pesem os argumentos levantados pelos autores, não se sustenta a pretensão veiculada na inicial.

Foi celebrado contrato de seguro pelo coautor Rodrigo com a corré Suhai Seguradora S/A, por intermédio da corré Itapura Corretora de Seguros.

Além de condicionar o pagamento da indenização, em caso de sinistro, à apresentação de documentação mínima prevista na cláusula 5ª (fls. 182 e seguintes), a apólice contratada, nas condições gerais para o seguro de veículos, previa expressamente que a indenização seria devida, em caso de furto, caso o bem não fosse localizado até a data de pagamento da indenização do sinistro (fl. 177 - cláusula 1.2.1).

Tendo o bem sido recuperado anteriormente ao pagamento da indenização, caberia, em tese, somente a cobertura pelos danos advindos do furto ocorrido, desde que esses danos superassem o montante de 75% do limite máximo de indenização, que corresponde, por sua vez, a 100% da Tabela FIPE (fls. 151/152).

E, nesse sentido, não se justifica a pretensão dos autores, uma vez que, seja pelo orçamento acostado pelos autores, seja pelo orçamento próprio da ré, o valor das avarias não atingiu o montante de 75% do preço da tabela FIPE.

O orçamento dos autores, acostado à fl. 67, além de não estar datado, também não discrimina o que é avaria do furto e o que é decorrente de uso comum do veículo. Por outro lado, o orçamento da ré, acostado às fls. 210/211, aponta a data em que foi realizado (dezembro de 2021) e discrimina os itens que não estão cobertos, sendo possível aferir que os danos advindos do furto não superaram o montante de 75%.

Assim, não é o caso de condenação das rés, pois não preenchidos os requisitos, assinados pelo segurado no bojo do contrato de seguro, para incidência do reembolso. Não há, ademais, qualquer abusividade no estabelecimento dessa cláusula,

que somente disciplina, de maneira específica, situações pré-definidas. Ainda que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor enseje a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável do consumidor, consoante prevê o artigo 47 da lei, não é esse o caso dos autos, uma vez que a cláusula em questão não possui ambiguidade.

Além disso, os autores não pleitearam a produção de outras provas, quando da última manifestação em réplica, tendo a ré, em relação aos fatos postos em análise, desincumbido-se de seu ônus probatório, a teor do que prevê o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido de danos morais, também não é o caso de seu acolhimento. A ré tão somente rejeitou o o pagamento do sinistro com fulcro em cláusula existente e válida, não se observando qualquer lesão à esfera íntima e psíquica dos autores. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, arcarão os autores com o pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da corré Suhai de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se por cinco dias eventual pedido de cumprimento de sentença. Após, tomadas as medidas pertinentes para a cobrança das custas devidas, ao arquivo, observadas as cautelas legais.

P.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA